

0000883-08.2016.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000883-08.2016.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000883-08.2016.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 4918/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, 345/2016 - Delegacia de Polícia de Franco da Rocha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEVAN JULIAO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ADEVAN JULIAO DA SILVA, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no Art. 155, §4º, I, do Código Penal, porque no dia 28/08/2016, por volta das 8h, na Av. Brasília, s/n, Vila dos Pinheiros, nesta Cidade, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, um CD player marca JVC, pertencente à Gabriel Diogenes Santos da Cruz.

Oferecida a denúncia (fls. 01/02), foi ela recebida em 12 de dezembro de 2016, o réu foi citado (fls. 134) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 139).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas e foi decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, observo estar sentenciando o presente feito sem qualquer violação ao princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista a remoção do Juiz Titular desta Vara, o qual presidiu a instrução, e a designação deste Magistrado sentenciante para assumir esta 1ª Vara a partir de 16/11/2021 (DJe de 11/11/2021). Salienta-se serem os depoimentos todos gravados e os juízes procederem à oitiva no momento da prolação da sentença, não havendo prejuízo ao acusado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. FÉRIAS DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC AUTORIZADA PELO ART. 3º DO CPP. DECISUM COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, devendo ser mitigado sempre que a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução criminal seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído. Precedentes: HC 104.075, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 1º.07.11; HC 107.769, Primeira Turma Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.11.11. 2. O artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao Processo Penal, conforme autorização prevista no art. 3º, do CPP, veicula exceção à regra prevista no artigo 399 do mencionado Estatuto Processual Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08, consistente na possibilidade de o feito ser sentenciado por juiz substituto nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal. 3. O afastamento do juiz titular por motivo de férias autoriza a prolação da sentença por seu substituto, nos termos do artigo 132 do CPC. Precedentes: HC 112.362, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.04.13; e RHC 116.205, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.04.13. 4. "O princípio pas des nullités sans grief - corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.') - impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício" (HC 107.822, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 08.01.12). No mesmo sentido: HC 103.532, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15.10.10; HC 104.648, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26.11.13; HC 114.512, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 08.11.13). 5. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (mês) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a sentença foi proferida pelo juiz substituto, em razão do gozo de férias do magistrado que presidiu a instrução criminal, e há congruência entre a condenação e as provas colhidas no curso instrução criminal presidida pelo magistrado titular. De resto, não é crível que o Magistrado substituto tenha sentenciado sem conhecimento dos autos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido, mas desprovido. (RHC 123572, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Passo, então, à análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no Art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha Antônio Rogério Peres Reinoso, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento e foram solicitados sobre uma briga. Chegando lá, o

proprietário do veículo disse que o indivíduo tinha entrado no veículo, furado o painel e subtraído um toca CD, então conduziram as partes à delegacia. Não conhecia ele antes. No local ele admitiu o crime, disse que pegou o aparelho para comprar entorpecentes. A vítima disse que foi avisada por populares que estavam roubando o carro, então foi ao local e pegou o indivíduo ainda dentro do carro.

A testemunha Helio Humberto Martins Fernandes Galindo, guarda civil municipal, disse que faz muito tempo, foram informados por um popular sobre uma briga entre dois indivíduos. Quando chegaram ao local, um deles estaria furtando o carro, então conduziram os dois à delegacia. Não se recorda o que a vítima disse. O réu negou, disse que não estava pegando nada.

Em sede policial, o acusado havia confessado o crime, tendo dito "ser viciado em drogas e que passara a noite toda consumindo cocaína. Pela manhã, quando o dinheiro e a droga acabaram teve uma crise de abstinência e resolveu furtar algo para adquirir mais drogas. Encontrou um carro aberto na rua e entrou para retirar o aparelho de cd. Alguém deve o ter visto. Saiu correndo e alguns metros adiante foi alcançado pelo proprietário. Tentou esconder o aparelho de cd mas acabou revelando onde o havia jogado - uma vegetação próxima. Logo em seguida uma viatura da guarda municipal os abordou."

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Boletim de ocorrência (fls. 09/12) e pelo Auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 13), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. Conforme confessado em sede policial, corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo, o acusado admitiu ter subtraído o aparelho JVC pertencente à vítima, ao ter avistado o veículo aberto, contudo, foi avistado por populares, que acionaram a vítima, tendo o acusado sido detido no local dos fatos. A vítima em sede policial havia confirmado o ocorrido (fl. 07).

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu, para si ou para outrem, o aparelho JVC no interior do veículo da vítima.

Por outro lado, não há nos autos prova a respeito do rompimento ou destruição de obstáculo, motivo pelo qual afasto a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Portanto, tendo o acusado ADEVAN JULIAO DA SILVA subtraído, para si ou para outrem, um aparelho JVC da vítima, em 28 de agosto de 2016, praticou o fato tipificado no Art. 155, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Inicialmente, constato que o réu era tecnicamente primário, ao tempo do crime. Não reconheço a presença de Maus antecedentes porque a data do fato em relação à condenação por roubo indicada às fls. 145/147 é posterior aos fatos apurados nesta ação.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, considerando não haver circunstância negativa, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, que não opera efeitos em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial será o aberto em razão da quantidade de pena aplicada.

Apresenta-se possível a substituição da pena privativa de liberdade, sem prejuízo da multa fixada, por uma pena restritiva de direitos, pois o condenado atende os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44. Assim, substituto a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser definida quanto à entidade e demais termos, oportunamente, pelo Juízo da Execução, pelo prazo de um ano.

Contudo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2016 e que

a pena aplicada de 1 ano tem prazo prescricional de 3 anos, verifica-se já ter transcorrido tal lapso. Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar o acusado ADEVAN JULIAO DA SILVA, por ter praticado fato tipificado no Art. 155, do Código Penal, a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, e JULGAR EXTINTA a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Caieiras, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA